

กรณีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

กรณีที่กรมทางหลวง (ผู้ฟ้องคดี) ซึ่งเป็นหน่วยงานทางปกครอง ดำเนินการเวนคืนที่ดินเพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินอันเป็นการจัดทำบริการสาธารณะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปใช้ในการสัญจร โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้การดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ การที่ผู้ฟ้องคดีนำคดีมายื่นฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดี รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินที่ถูกเวนคืนตามบันทึกข้อตกลงยินยอมระหว่างผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนกับเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่จะเวนคืนฯ จึงเป็นการฟ้องคดีที่เกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ ซึ่งผู้ฟ้องคดีจะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ และศาลมีอำนาจรับไว้พิจารณาได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ.๓๑๖/๒๕๖๔)

๒) การฟ้องคดีที่ไม่ถือว่าเกี่ยวกับการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการควบคุมอาคารและการผังเมือง

กรณีที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาท เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดี แต่อ้างว่าการฟ้องคดีนี้เป็นการใช้สิทธิทางศาลเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เจ้าของที่ดินแปลงสามยทรัพย์ที่เจ้าของที่ดินจัดสรรสวนไว้ให้แก่ผู้ซื้อที่ดินทั้ง ๓๔ แปลง ได้รับความสะดวกตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ นั้น โดยที่การฟ้องขอให้ศาลเพิกถอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคารพิพาทคดีนี้ เป็นการฟ้องคดีที่เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่ผู้ฟ้องคดีหรือโดยเฉพาะกลุ่มผู้ซื้อที่ดินจัดสรรอยู่อาศัย ในโครงการของผู้ฟ้องคดีเท่านั้น มิใช่กรณีที่จะทำให้นुकคลทั่วไปหรือประชาชนส่วนรวมได้ประโยชน์โดยตรงจากผลการฟ้องคดีนี้ จึงมิใช่เป็นการฟ้องคดีเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะที่จะยื่นฟ้องคดีเมื่อใดก็ได้ตามมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง รวมทั้งไม่ใชกรณีที่จะเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวม (คำสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๑๙๙/๒๕๖๔)

กรณีพิพาทเกี่ยวกับการประกอบกิจการ

การที่ผู้ฟ้องคดีฟ้องขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายอำเภอบางละมุง และนายกเมืองพัทยา (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ ตามลำดับ) จัดหาสถานที่ประกอบการร่วมเตียงและเฝียวาผู้ฟ้องคดีให้เท่าเทียมกับผู้ประกอบการร่วมเตียงรายอื่นที่ได้รับการช่วยเหลือไปก่อนแล้ว การฟ้องขอให้เพิกถอนผลการพิจารณาของคณะกรรมการจัดระเบียบการประกอบการ

